

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER TRIBUTARIO

HONORABLES MAGISTRADOS
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE.....
Sección Cuarta
E. S. D.

..... mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. De....., abogado con tarjeta profesional No. de, en desarrollo del poder conferidos por la firma, sociedad domiciliada en, respetuosamente acudo a esa Honorable Corporación en ejercicio del medio de control de nulidad con restablecimiento del derecho consignado en el artículo 138 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), para que previos los trámites de ley se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

- 1°. Se declare la nulidad de la operación administrativa que culminó con la liquidación oficial de derechos de..... contenida en el comprobante de renta por cobrar No... .., de fecha, y de los actos complementarios que tengan su razón de ser en esta liquidación, en cuanto se están cobrando impuestos por encima del valor depesos (\$.....)M/CTE, impuestos que resultan del precio del..... declarado por mi mandante.
- 2°. Se condene a la Nación (.....) a pagar a....., a título de restablecimiento del derecho, por concepto de daño emergente, el valor de las sumas que canceló en virtud de la liquidación demandada en exceso de.....pesos (\$.....) M/CTE, es decir la suma de.....pesos (\$.....) M/CTE.
- 3°. Como consecuencia de la anterior petición se condene a la Nación (.....) a pagar a..... a título de restablecimiento del derecho, por concepto de daño emergente, el valor correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano entre la fecha que se hizo efectivo el pago y la fecha en que se realice la devolución a que se repare la petición anterior.
- 4°. Que también a título de restablecimiento del derecho, como

reparación del lucro cesante, se condene a la Nación (.....) a pagar a mi mandante las cantidades que corresponden al valor de los intereses comerciales de las sumas a que se condene por concepto de daño emergente, desde la fecha en que se realizó el pago por parte de....., hasta que se haga efectiva su devolución por parte de la demanda.

HECHOS Y OMISIONES

- 1°. Con fecha..... mi representada presentó ade la declaración de despacho para consumo No.que fue aceptada en la misma fecha.
- 2°. Mi poderdante reconoció y pagó la suma de pesos (\$) M/CTE.
- 3°. La, considerando que la base gravable presentada por mi mandante no era correcta produjo el comprobante de renta por cobrar No de fecha..... cobrandopesos (\$) M/CTE.
- 4°. Contra la liquidación contenida en el comprobante de renta por cobrar No. se presentaron los recursos de la vía gubernativa con fecha.....
- 5°. Con posterioridad, el.....de....., mi poderdante canceló la suma en discusión para poder obtener la matrícula del pero no desistió de los recursos de la vía gubernativa y los recursos de la vía gubernativa hasta el momento no se han resuelto, habiendo ocurrido el silencio administrativo negativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

Artículos..... del Decreto..... de en concordancia con el resto del articulado del mismo decreto; puesto que el precio declarado por mi mandante corresponde a lo que el Decreto deestablece que debe ser el En efecto, se trata de un precio que coincide con el precio de una venta efectuada en condiciones de libre competencia, porque reúne todas las condiciones que enumera el artículo del Decreto.....de, es decir, el pago del precio constituye la única prestación efectiva del comprador al vendedor; el precio convenido no está influido por relaciones comerciales, financieras o de otra clase que pudieran existir entre el comprador y el vendedor; y, ninguna parte del producto derivado de las reventas o de otros actos de disposición revierte directa o indirectamente al vendedor en el exterior.

Artículo 6°. de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo del decreto de

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 138 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Acompaño:

1. Copia del memorial radicado en la.....de.....solicitando copia auténtica, con constancia de notificación, de la liquidación demandada.
2. Copia del memorial radicado en la.....de....., solicitando se nos informe si la vía gubernativa se ha agotado.
3. Copia del memorial presentado en lade..... interponiendo los recursos de la vía gubernativa, con copia de sus anexos.
4. Copia del registro de importación No. ... de.....
5. Copia autenticada del memorando interno Node fecha ...de la División de Valoración a la División Legal de la Dirección
6. Copia autenticada del comprobante de renta por cobrar No.de fecha
7. Copia del manifiesto de importación No.de fecha
8. Copia con sello original de recibido de la.....de, acompañando recibo de cancelación de la suma en discusión.
9. Los originales de algunos de los documentos arriba citados y otros importantes documentos se encuentran en el expediente administrativo, el cual solicito sea requerido a la..... Interior de..... con todos los antecedentes y actuaciones complementarias.
10. Por otra parte, solicito se ordene la práctica de las siguientes pruebas:
 - a) Se oficie a la Superintendencia Bancaria para que

certifique cuál es el interés corriente bancario.

b). Se oficie al Banco de la República para que dictamine cuánto debe tomarse como índice de pérdida del poder adquisitivo del peso Colombiano entre la fecha en que mi representada canceló efectivamente los impuestos y la fecha probable de este fallo.

11. Copia autenticada de la circular No

12. Copia autenticada de la resolución No. ...de fecha..., de la

COMPETENCIA Y CUANTÍA

Es competente el Honorable Tribunal administrativo de para conocer de esta demanda por el domicilio de la Administración de la de entidad que produjo el acto demandado y en razón de la cuantía. determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

.....

NOTIFICACIONES

La parte demandante, con domicilio en, quien recibirá notificaciones en de la misma ciudad y actúa a través del suscrito quien recibirá notificaciones en la

La parte demandada la Nación,.....

ANEXOS

Se anexan a la presente demanda, los documentos enunciados en el acápite de pruebas; los poderes para actuar y las copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC. No.....de.....

T.P No.....del C S J